

ДОГОВОР № _____

создания корпоративного сайта и настройки корпоративной почты

г. _____ « ____ » _____ 20____ г.

Общество с ограниченной ответственностью « _____ », в лице _____, действующего на основании _____, именуемое «Заказчик», и гражданин(ка) РФ _____, применяющий(ая) специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», именуемый(ая) «Исполнитель», совместно «Стороны», заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора

- 1.1. Исполнитель обязуется создать корпоративный сайт и настроить корпоративную почту по техническому заданию (Приложение № 1), передать результат и предусмотренные договором права, а Заказчик - предоставить необходимые материалы, принять результат и оплатить работы.
- 1.2. В части лично создаваемых Исполнителем охраняемых произведений договор содержит условия авторского заказа с отчуждением исключительных прав. Состав и характеристики результатов, сроки, этапы и критерии приемки определяются Приложением № 1.
- 1.3. Регистрантом домена и владельцем аккаунтов хостинга и почтового сервиса является Заказчик. Исполнитель настраивает сервисы с предоставленным ему доступом. Домен, хостинг, платные лицензии и почтовые тарифы оплачивает Заказчик напрямую, если иное письменно не согласовано.

2. Порядок работы и обязанности Сторон

- 2.1. Заказчик предоставляет тексты, изображения, фирменные материалы, доступы и согласования в сроки Приложения № 1 и подтверждает наличие прав на предоставленные материалы. Исполнитель сообщает о недостатке данных и выявленных препятствиях.
- 2.2. Исполнитель выполняет работы самостоятельно, согласует дизайн и технические решения, сохраняет резервную копию перед изменением действующих ресурсов, если технически возможно. Привлечение третьих лиц, имеющих доступ к данным Заказчика, допускается после письменного согласования.
- 2.3. Изменения объема, сроков и цены оформляются письменно до начала дополнительных работ. При задержке материалов или доступов Исполнитель уведомляет Заказчика; новый срок Стороны согласуют письменно с учетом длительности задержки.

3. Цена и расчеты

- 3.1. Общая цена работ: _____ руб. Вознаграждение за отчуждение исключительных прав на создаваемые Исполнителем результаты: _____ руб., включено в общую цену и отдельно сверх нее не уплачивается. Эти суммы Стороны заполняют до подписания договора.
- 3.2. Аванс: _____ руб., срок оплаты: _____. Окончательный платеж: _____ руб., в течение _____ рабочих дней после подписания акта. Иной график: _____.
- 3.3. Оплата производится на счет Исполнителя. НДС Исполнителем не предъявляется в связи с применением НПД, кроме установленных законом случаев. Расходы сверх цены требуют предварительного письменного согласования.

4. Сдача результата и приемка

- 4.1. Исполнитель направляет Заказчику ссылку на результат, комплект передаваемых материалов и акт. Заказчик в течение _____ рабочих дней проверяет соответствие техническому заданию и подписывает акт либо направляет мотивированный перечень несоответствий.
- 4.2. Исполнитель устраняет несоответствия техническому заданию за свой счет в согласованный срок: _____ рабочих дней. После исправления проводится повторная приемка. Новые пожелания, отсутствующие в техническом задании, оформляются как дополнительные работы.
- 4.3. Приемка оформляется подписанным Сторонами актом. Отсутствие ответа само по себе не означает приемку. Скрытые недостатки могут быть заявлены в пределах сроков, предусмотренных договором и законом.
- 4.4. Передаются исходный код созданных компонентов, файлы сайта, экспорт базы данных (при наличии), инструкции и реестр аккаунтов и доступов согласно Приложению № 1. Пароли и резервные коды передаются отдельным защищенным способом и в акт не включаются.

5. Права на результаты

- 5.1. Исполнитель отчуждает Заказчику в полном объеме исключительные права на лично созданные им по договору программный код, дизайн и иные охраняемые результаты, идентифицированные в техническом задании и акте. Права переходят после подписания акта и полной оплаты, включая вознаграждение за права, на весь срок действия исключительного права без территориальных ограничений.
- 5.2. До перехода прав Исполнитель разрешает без дополнительной платы использование переданного результата для тестирования и эксплуатации сайта в целях договора на условиях простой (неисключительной) лицензии с момента передачи до перехода прав. Авторство и иные неотчуждаемые права сохраняются за автором.
- 5.3. Права на CMS, библиотеки, шрифты, шаблоны и другие сторонние компоненты не отчуждаются и определяются их лицензиями. Исполнитель передает перечень таких компонентов, ссылки на лицензии и условия платного использования. Компоненты, требующие дополнительных платежей или ограничивающие согласованное использование сайта, согласуются заранее.
- 5.4. Исполнитель подтверждает наличие необходимых прав на собственные результаты. Заказчик разрешает технические изменения результатов для развития сайта в пределах закона. Публикация проекта в портфолио Исполнителя допускается только с письменного согласия Заказчика.

6. Гарантия, конфиденциальность и данные

- 6.1. Гарантийный срок: _____ календарных дней с подписания акта. В этот срок Исполнитель бесплатно исправляет воспроизводимые ошибки созданного им результата относительно технического задания. Срок исправления согласуется с учетом характера ошибки.
- 6.2. Гарантия не охватывает изменения третьих лиц, новые функции, сбои провайдеров и нарушения правил эксплуатации; это не исключает ответственности Исполнителя за его собственные нарушения. Постоянное обслуживание оформляется отдельным договором.
- 6.3. Стороны не раскрывают конфиденциальные сведения и учетные данные без согласия другой Стороны, кроме установленных законом случаев. Исполнитель использует доступы только для исполнения договора; после передачи Заказчик меняет пароли и отзывает лишние доступы.
- 6.4. Заказчик определяет цели и правовые основания обработки персональных данных посетителей и пользователей. Если Исполнителю поручается такая обработка, до предоставления доступа Стороны оформляют отдельное поручение по части 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ: данные, операции, цели, требования защиты, конфиденциальности и уведомления об инцидентах. До этого используются тестовые или обезличенные данные.

7. Статус Исполнителя и чеки

7.1. Исполнитель подтверждает статус плательщика НПД на дату заключения договора и обязуется уведомить Заказчика об утрате статуса или невозможности применения НПД к выплатам по договору не позднее следующего рабочего дня с момента, когда ему стало об этом известно. Заказчик вправе проверять статус через сервис ФНС перед каждой оплатой.

7.2. Стороны подтверждают, что Заказчик не является текущим работодателем Исполнителя и не был его работодателем в течение предшествующих двух лет. При несоответствии этому условию Стороны до оплаты согласуют надлежащий налоговый порядок; условия договора не освобождают Заказчика от установленных законом обязанностей.

7.3. На каждую полученную оплату Исполнитель формирует чек в «Мой налог» с наименованием работ (услуг) и ИНН Заказчика и направляет его на согласованный адрес электронной почты. Чек передается в срок, установленный статьей 14 Федерального закона № 422-ФЗ. Об аннулировании или исправлении чека Исполнитель уведомляет Заказчика и передает корректный чек, если он требуется.

7.4. Исполнитель самостоятельно организует выполнение задания. Договор не устанавливает трудовой функции, рабочего места, подчинения правилам внутреннего трудового распорядка, отпусков или иных трудовых гарантий. Налоговые обязанности Сторон определяются законом с учетом фактических обстоятельств.

8. Ответственность, прекращение и споры

8.1. Стороны отвечают за нарушение обязательств по законодательству РФ. Ответственность автора по авторскому заказу и отчуждению прав применяется с учетом статьи 1290 ГК РФ; последствия нарушения сроков авторского заказа - с учетом статьи 1289 ГК РФ.

8.2. При прекращении договора Стороны оформляют фактически выполненный объем, передают оплаченные результаты и производят расчеты по закону. Неотработанный аванс возвращается в течение _____ рабочих дней после согласования расчета. Основания и последствия одностороннего отказа определяются применимыми нормами ГК РФ для соответствующей части договора.

8.3. О препятствующих исполнению обстоятельствах Сторона уведомляет другую без промедления. Освобождение от ответственности допускается при наличии предусмотренных законом оснований и доказанной связи обстоятельств с нарушением.

8.4. Претензия направляется письменно; срок ответа - _____ календарных дней. Спор рассматривается компетентным судом по правилам подсудности законодательства РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Договор действует с даты подписания до исполнения обязательств. Приложение № 1 является его неотъемлемой частью. Документы, изменяющие предмет, цену, сроки и условия передачи прав, подписываются обеими Сторонами.

9.2. Рабочая переписка ведется с адресов, указанных в реквизитах. Она используется для согласований в пределах задания. Договор, приложения и акты подписываются на бумаге либо электронной подписью в соответствии с законом и соглашением Сторон. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы.

Реквизиты и подписи Сторон

к договору создания корпоративного сайта и настройки корпоративной почты № _____ от «_____»
_____ 20____ г.

ЗАКАЗЧИК / ООО	ИСПОЛНИТЕЛЬ / ПЛАТЕЛЬЩИК НПД
Наименование: _____ _____ ИНН / КПП: _____ ОГРН: _____ Адрес: _____ _____ Банк: _____ Р/с: _____ К/с: _____ БИК: _____ E-mail: _____ Телефон: _____	Ф.И.О.: _____ _____ ИНН: _____ Паспорт: _____ Выдан: _____ _____ Адрес: _____ _____ Банк: _____ Счет: _____ БИК: _____ К/с: _____ E-mail / телефон: _____
Должность: _____ _____ _____ Подпись Ф.И.О. М.П. (при наличии)	_____/_____ Подпись Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Техническое задание и сроки

к договору № _____ от «____» _____ 20____ г.

Параметр	Согласованные требования
Домен, название сайта, цель	_____ _____
Страницы и разделы; языки	_____ _____
Дизайн, макеты, адаптация под устройства	_____ _____
CMS / стек, функции, формы, интеграции	_____ _____
Контент: объем и кто предоставляет	_____ _____
Хостинг, SSL, резервное копирование	_____ _____
Почтовый сервис, домен, тариф	_____
Количество и список ящиков / алиасов	_____ _____
Почта: DNS (MX, SPF, DKIM, DMARC), настройки, тесты отправки и приема	_____ _____
Миграция старой почты и данных (если нужна)	_____
Критерии приемки, браузеры, проверяемые сценарии	_____ _____
Передача: код, БД, инструкции, реестр лицензий, доступы	_____ _____
Этапы: результат и срок каждого этапа	_____ _____ _____
Начало и окончание работ	Начало: _____ Окончание: _____
Срок предоставления материалов; число согласований / правок	_____ _____

Заказчик: _____ / _____

Исполнитель: _____ / _____